



PUTUSAN

Nomor 308 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADHANDYA WULAN HARJITO**;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/12 November 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gondang Barat, RT 001 RW 001,
Desa Gondang, Kecamatan Pace,
Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pacitan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 29 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHANDYA WULAN HARJITO** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatannya dilakukan oleh orang yang memegang barang itu

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADHANDYA WULAN HARJITO berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku kas penjualan BBM warna batik hitam;
- 1 (satu) buah buku pembukuan café warna batik biru;
- 1 (satu) buah buku pembukuan kedai warna batik hijau;
- 1 (satu) buah buku kas LPG warna batik biru;
- 1 (satu) buah buku kas pelumas warna batik hijau;
- 1 (satu) buah buku modal “uang receh” warna batik merah;
- 1 (satu) bendel berita acara pengecekan uang kas;
- 1 (satu) bendel daftar gaji karyawan SPBU 54.635.05 Punung;

Dikembalikan kepada Saksi Sumarsono;

- 1 (satu) bendel surat kontrak kerja Saudari Ramadhandya Wulan Harjito dengan SPBU 54.635.05 Punung;
- 1 (satu) bendel Laporan Mutasi Rekening BNI atas nama Ramadhandya Wulan Harjito alamat Klepu 001 014 Kelurahan Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa RAMADHANDYA WULAN HARJITO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 16 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANDYA WULAN HARJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku kas penjualan BBM warna batik hitam;
- 1 (satu) buah buku pembukuan café warna batik biru;
- 1 (satu) buah buku pembukuan kedai warna batik hijau;
- 1 (satu) buah buku kas LPG warna batik biru;
- 1 (satu) buah buku kas pelumas warna batik hijau;
- 1 (satu) buah buku modal "uang receh" warna batik merah;
- 1 (satu) bendel berita acara pengecekan uang kas;
- 1 (satu) bendel daftar gaji karyawan SPBU 54.635.05 Punung;

Dikembalikan kepada PT Anugrah Andalan Utama melalui Saksi Sumarsono;

- 1 (satu) bendel surat kontrak kerja Saudari Ramadhandya Wulan Harjito dengan SPBU 54.635.05 Punung;
- 1 (satu) bendel Laporan Mutasi Rekening BNI atas nama Ramadhandya Wulan Harjito alamat Klepu 001 014 Kelurahan Punung, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2101/PID/2025/PT SBY tanggal 27 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 16 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.B/2025/PN Pct yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 16 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan melalui layanan aplikasi e-BERPADU Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 2 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 16 Desember 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid/2026



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan untuk proses kasasi berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena penjatuhan pidana percobaan belum memenuhi tujuan pencegahan umum dan tidak memberikan sinyal yang tegas mengenai perbuatan melanggar hukum akan ditindak secara serius, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi perbuatan serupa dapat ditoleransi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu Saksi Nunung Tiwik Parwati selaku kasir SPBU melakukan pengecekan uang penjualan dan sisa kas dan mendapati hasil penjualan tanggal 30 Oktober 2024 sisa kas kurang dari jumlah sebenarnya yang tercatat dalam pembukuan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai admin dan kasir di kantor SPBU 54-635.05 Punung PT Anugrah Andalan Utama mengakui telah mengambil uang penjualan dan sisa kas sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa melalui kuasanya yang bernama Berty Stefanus Hans Rindengan Weol, S.H., telah mengganti kerugian kepada SPBU 54-635.05 Punung PT Anugrah Andalan Utama melalui Sumarsono selaku manajer, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Basuki Nugroho selaku pemilik SPBU 54-635.05 Punung PT Anugrah Andalan Utama telah diberikan keringanan dan diikhlasakan;
- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan adanya *mens rea* Terdakwa melakukan penggelapan yang diwujudkan dengan mengambil uang sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) milik SPBU 54-635.05 Punung PT Anugrah Andalan Utama padahal uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa mengingat Terdakwa memiliki jabatan sebagai admin dan kasir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, pengacuannya diganti dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu tidak terdapat alasan kurang pertimbangan hukum, sehingga alasan Kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PACITAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **17 April 2026** oleh **Dr. Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ttd.

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 308 K/Pid/2026